

1515111-76.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... legal.

É reincidente, antes condenada por tráfico de drogas (certidão de folhas 41/42 - trânsito em julgado em 24/08/2018 - Vara Criminal de Votorantim), acrescendo-se à pena retro a fração de 1/6, resultando, ao final, em 05 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias multa fixada no piso legal.

A ré ostenta condenação anterior por tráfico de drogas não se tratando, portanto, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1515111-76.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515111-76.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2177419/2022 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 25871909

Autor:

Justiça Pública

Ré:

LUANA ALVES DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 802/2022

LUANA ALVES DA SILVA, está sendo processada incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III (transporte público), da Lei nº 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 69-72 segundo a qual "[...] no dia 30 de junho de 2022, por volta das 10h07min, na Rua Inácio Monteiro, altura no numeral 7000, Cidade Tiradentes, nesta Cidade e Comarca, LUANA ALVES DA SILVA, qualificada a fls. 17, trazia consigo e transportava, em transporte público, 205 (duzentos e cinco) invólucros de cocaína, com peso de 136,5 g. (cento e trinta e seis gramas e cinco decigramas); 1.265 invólucros também de cocaína, com peso de 1053,4 g. (mil e cinquenta e três gramas e quatro decigramas); 1.985 invólucros ainda de cocaína, com peso de 759 g. (setecentos e cinquenta e nove gramas); e 1 tijolo de cocaína do tipo "crack", com peso de 1000,1 g. (mil e uma grama), substâncias essas entorpecentes, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls.

08/09, laudo de constatação de fls. 23/26 e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado aos autos. Segundo restou apurado, na data e local dos fatos, a denunciada trazia consigo e transportava as substâncias entorpecentes supracitadas no interior da mochila que carregava dentro do ônibus nº 36573, da linha Jd. José Bonifácio, do sistema de transporte público. Policiais militares em patrulhamento foram alertados por uma pessoa de que no referido ônibus havia uma passageira transportando uma mochila com forte odor, razão pela qual, no endereço mencionado, realizaram a abordagem do referido veículo. Ao avistaram a denunciada, que exibia as características informadas, realizaram os policiais a sua abordagem, localizando na mochila que carregava os entorpecentes acima descritos. Ao ser indagada no local, confirmou a denunciada que transportava drogas e que era foragida da Justiça. Ao ser inquirida na Delegacia, optou a denunciada pelo silêncio (fls. 10). A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, assim como as circunstâncias da prisão, evidenciam que seriam destinadas ao tráfico de entorpecentes. [...]."

A materialidade delitiva consta em autos de exibição e apreensão de fls. 08-09 e 14 e laudos periciais de fls. 23-26, 114-116, 117-120 e 121-123.

Recebida a denúncia em 05/09/2022 (fls. 100-102). A ré foi citada em 05/09/2022 (fls. 100-102).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral consubstancia-se em depoimentos alusivos a ações policiais praticadas com legalidade, pautando-se os agentes em isenção e transparência, atributos que conferem amplo acolhimento ao teor da prova oral e materialidade delitiva consignadas na peça inicial.

Nesse sentido, os policiais militares Renato da Silva Ribeiro; Alan da Rocha da Silva e Gustavo Ladislau Stelmach se reportaram ao momento em que um ônibus parou e dele desceu um homem que relatou estranhar uma mulher de cabelo curto que estaria nervosa e traria na mão uma mochila com forte odor de drogas. A abordagem foi realizada no coletivo no qual estava a ré e trazia com ela, no colo, uma mochila no interior da qual estava a droga que se constituía em pasta base e muitos pinos de cocaína. `muita droga`.

A testemunha Jéssica Geisiely Silva Lepuro relatou ter-lhe sido comunicada a prisão de sua amásia que saiu pela manhã. A depoente conversou com a ré que ficou na casa da mãe na data do fato e iria se encontrar, posteriormente, com a depoente, contato registrado por mensagens de whatsapp.

Ao ser interrogada em juízo, a ré negou envolvimento com as drogas, negando que as trouxesse consigo, nem saberia em qual local tivessem sido encontradas. Disse que estava no ponto de ônibus ao sair da casa de sua mãe. Estaria trajando uma jaqueta grossa e de seu bolso retirou uma carteira e celular, bem como, um pedaço de `maconha`. Os policiais passaram e a indagaram se teria passagem e diziam que a levariam para a polícia porque estaria pedida. Na verdade, os policiais a instigavam a indicar o local onde haveria uma `casa bomba`. Disse que não tinha conhecimento de estar sendo procurada pela justiça. Disse que estava a caminho do mercado e depois iria à ótica para buscar sua esposa.

A versão exculpatória se mostra inverossímil frente ao contexto probatório que expõe legítima atuação policial, atributo que não é infirmado, reconstituída com perfis de isenção por agentes movidos pelo estrito cumprimento do dever legal. As palavras policiais não podem ser acolhidas, exclusivamente, pela função policial, antes, porém, impondo-se ao juiz valorá-las, segundo contexto de prova no qual se inserem e, diante da presunção relativa de veracidade, atentando-se a qualquer indício de mácula que, na espécie, não se vislumbra, senão, referirem-se aos fatos com apego à verdade.

Autoria e materialidade, portanto, bem demonstradas nos autos.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno LUANA ALVES DA SILVA incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 e referência ao artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no piso legal.

É reincidente, antes condenada por tráfico de drogas (certidão de folhas 41/42 - trânsito em julgado em 24/08/2018 - Vara Criminal de Votorantim), acrescendo-se à pena retro a fração de 1/6, resultando, ao final, em 05 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias multa fixada no piso legal.

A ré ostenta condenação anterior por tráfico de drogas não se tratando, portanto, de traficante casual, afastado o reconhecimento do crime privilegiado - artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06.

A pena será cumprida em regime inicial fechado por se mostrar adequado às circunstâncias prisionais, em que se evidencia a prisão da ré a se mostrar perigosa ao convívio social, no qual permeia com silenciosa violência, acima de qualquer suspeita, impondo-se maior rigor à aferição de mérito à progressão de regime prisional.

Mantenho a prisão cautelar por ser medida excepcional e singular a conter nocivo convívio social, a se concluir que a liberdade lhe serve, para reiterar crimes, expressando concreta afeição ao caos vivenciado nesta capital diante da incontida disseminação das drogas e, portanto, sendo-lhe a liberdade comprometedora à ordem pública.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

Oficie-se para incineração das drogas.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de novembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA